

1502322-46.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... acusado teria admitido a prática do roubo ocorrido por volta do meio-dia (dia 14/10/21) e informou que a arma estava em um guarda-roupas. Sobre o celular o acusado disse que já tinha efetuado a venda por R\$ 100,00.

Informou que Delegacia a vítima não reconheceu o acusado como autor do roubo.

A defesa não formulou perguntas.

Indagada pelo juízo disse que a vítima não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502322-46.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502322-46.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2281070/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 20831585 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 5540/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2281070 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2281070 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO, 5540/21/919 - 05º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS DOUGLAS DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

VINICIUS DOUGLAS DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, porque, no dia 15 de outubro de 2021,

às 00:00h, na rua Tapajós, nº.3810, Jardim Jandaia, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, possuía um revólver, marca Rossi, calibre .22, numeração de série 747967, conforme auto de exibição e apreensão (p. 8) e laudo pericial (pp. 102/106), sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar. Conforme narra a denúncia no dia 14 de outubro de 2021 dois indivíduos ainda não identificados assaltaram a vítima C.A.B.S., sendo subtraído celular pertencente a ela, mediante emprego de arma de fogo e com utilização do veículo VW/Gol, placa COX-0144.

Após diligências, nas circunstâncias de tempo e local mencionados, policiais militares localizaram o veículo utilizado no roubo e visualizaram o denunciado saindo do automóvel e ingressando em sua residência.

Ato contínuo, com prévia autorização da genitora do denunciado os agentes públicos ingressaram na residência, abordaram Vinicius e apreenderam a arma descrita e o veículo.

Recebida a denúncia em 27 de outubro de 2021, o réu foi citado (p. 109) e ofertou resposta à acusação (p. 113).

Durante a instrução, foram inquiridas as duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu nos termos da denúncia. Requereu o reconhecimento de agravante em razão da reincidência e fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a concessão de regime aberto para início de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 1-14), boletim de ocorrência (p. 5/7 e 22/23), auto de exibição e apreensão (8), laudo pericial (p. 102/106), bem como pela prova oral coligida.

Em juízo, o policial militar Vitor Henrique Amercucio, indagado pela acusação informou que durante patrulhamento recebeu informação de que na Rua Rio Paraguaçu havia ocorrido um roubo a transeunte, sendo que os indivíduos utilizaram arma de fogo e um veículo para subtração de aparelho celular da vítima. Assim, iniciaram diligências para encontrar o veículo e por volta de meia-noite (dia 15/10/21) localizaram o veículo na rua Tapajós.

Ao avistar a viatura o condutor deixou o veículo e entrou em sua residência, sendo que na garagem da casa estava a genitora do acusado e esta franqueou a entrada no imóvel. Ao ser abordado acusado teria admitido a prática do roubo ocorrido por volta do meio-dia (dia 14/10/21) e informou que a arma estava em um guarda-roupas. Sobre o celular o acusado disse que já tinha efetuado a venda por R\$ 100,00. Informou que Delegacia a vítima não reconheceu o acusado como autor do roubo.

A defesa não formulou perguntas.

Indagada pelo juízo disse que a vítima não reconheceu o veículo e o acusado quando compareceu no Distrito Policial.

O policial Paulo José Amado Junior indagado pela acusação, disse que por volta do meio dia (14/10/21), foram comunicados, via COPOM, sobre roubo a transeunte ocorrido na rua Paraguaçu. Iniciaram diligências e localizaram o suposto veículo por volta da meia-noite (15/10/21). Relatou que o condutor ingressou em sua residência ao avistar a viatura e que a entrada no imóvel foi liberada pela genitora do acusado.

Ao vistoriarem o quarto do acusado encontraram um revólver. O acusado admitiu a posse da arma e ser o autor do roubo, disse ainda que já havia vendido o celular. Informou que a vítima não reconheceu o acusado na Delegacia.

A defesa perguntou se o acusado teve contato com a vítima antes do reconhecimento. A testemunha disse que a vítima só efetuou contato com o Delegado e não reconheceu o acusado no Distrito Policial.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorреitamente no exercício de suas funções” (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421) Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

Em juízo, o acusado negou o fato, disse que estava em sua residência e foi surpreendido sob suspeita de que seria autor de um roubo. Negou a posse da arma de fogo apreendida nos autos.

Sobre a condução do veículo "Gol" disse que o adquiriu de um amigo, no dia dos fatos. Recebeu o dinheiro para pagamento de um tio, que seria seu empregador. Pagou metade do preço do veículo, no dia dos fatos, e o restante seria pago posteriormente. O proprietário do carro seria João com quem estudou durante um período. Negou a posse da arma.

Indagado pelo juízo, negou novamente a posse da arma e afirmou que ela não estava em sua casa.

A despeito da negativa do réu, sua versão não merece prosperar, porquanto contraria todo o contexto probatório amalhado desde o início da persecução penal.

Com efeito, o conjunto probatório é harmônico e seguro em atestar a autoria do réu no delito. Assim, os policiais militares coerentemente confirmaram a prisão em flagrante do réu na posse da arma de fogo e munições apreendidas (auto de exibição e apreensão - p. 8), as quais mantinha no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme narra a exordial acusatória. Dessa forma, é incontroversa a responsabilidade do réu no presente caso.

Nesse sentido, merece destaque o exame pericial juntado às páginas 102/106, o qual atestou a eficácia e a potencialidade lesiva da arma e munições apreendidas, concluindo sobre o revólver "Testado em disparos de prova, seus mecanismos mostraram-se eficazes" e em relação às munições "Oito cartuchos de marca CBC, de calibre .22 Short, dotados de projéteis do tipo ogival de chumbo nu, os quais foram disparados mostrando-se eficazes".

Desse modo, sendo certas a materialidade e autoria, configura-se o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Conforme o entendimento jurisprudencial predominante, a posse irregular de arma de fogo constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, portanto, basta à sua consumação o ato de possuir ou manter sob guarda a arma de fogo, acessório ou munição, no interior ou dependência de residência, ou em local de trabalho, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. 12, Lei n. 10.826/2003).

A respeito do tema, Rogério Greco leciona que o crime de mera conduta "não prevê qualquer produção naturalística de resultado no tipo penal", assim, não exige a produção de resultado material à consumação, de maneira que a aferição do comportamento proibido, no caso concreto, é o bastante à configuração do delito. Por sua vez, o crime de perigo abstrato é aquele cujo tipo penal prevê uma conduta que coloca em perigo o bem jurídico protegido, sendo "suficiente, para fins de caracterização do perigo, a prática do comportamento - comissivo ou omissivo - por ele previsto" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. 19. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017).

Com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo, a tutela jurídica recai sobre a paz social e a segurança e incolumidade pública. Assim, numa relação de complementariedade entre os conceitos supracitados, o fato de o réu manter sob sua guarda a arma de fogo e munições, em questão, coloca em risco os bens jurídicos protegidos pelo tipo incriminador, sendo prescindível a comprovação de que, efetivamente, produziu uma situação de risco. Dessa forma, ainda que não tenha feito uso de tais instrumentos, praticou o comportamento típico, incorrendo no ilícito penal, portanto, deve ser responsabilizado.

Nessa acepção, ressalto a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

(...) Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despidendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta (...). (STF, RHC 158087 AgR, Primeira Turma, Relator LUIZ FUX, Julgamento: 28/08/2018, Publicação: 15/10/2018).

(...) A simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12,

14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Precedentes. (STJ, HC 434093 / SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 10/04/2018, DJe 24/04/2018). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. III - "O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016) (...). (STJ, AgRg no AREsp 1027337 / MT, Relator Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 14/03/2017, DJe 27/03/2017).

No mesmo sentido, está o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Ausência de dolo e lesividade da conduta. Não ocorrência. Dolo demonstrado. Crime de perigo abstrato. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Reduzido o valor da prestação pecuniária. Regime inicial aberto mantido em caso de reconversão. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº 1502564-73.2019.8.26.0530, Relator(a): Luiz Fernando Vaggione, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 24/05/2021, Data de publicação: 24/05/2021). (grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL - Posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, caput da Lei 10.826/03) - Recurso defensivo - Preliminares - Busca domiciliar praticada pelos policiais sem a apresentação do competente mandado de busca e apreensão - Irrelevância - Crime permanente com estado de flagrância que se protraí no tempo - Exceção de incompetência e cerceamento de defesa - Ausência de prejuízos às partes, que tiveram garantido os direitos ao contraditório e a ampla defesa - Preliminares rejeitadas - Mérito - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimento firme e coeso do policial - Crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de risco ao bem jurídico tutelado - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Evidente desvalor da prática delitiva - Norma que tutela a incolumidade pública - Condenação mantida - Dosimetria - Redução da pena-base ao mínimo legal - Processos judiciais ainda em curso - Pena majorada em razão da reincidência - Inaplicável a substituição penal - Regime inicial semiaberto mantido - Réu reincidente - Afastadas as preliminares, recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1501208-61.2019.8.26.0621, Relator Roberto Porto, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 04/05/2021, Data de publicação: 06/05/2021). (grifos nossos).

Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. Os crimes de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para a sua configuração, a posse ou porte da arma de fogo, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano. 3. Sanção que não merece reparo. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação nº 0000893-09.2012.8.26.0539, Relator Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 20/10/2016, Data de publicação: 21/10/2016). (grifos nossos).

Verifica-se, então, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, e não demonstram qualquer tendência para o

exagero ou o prejuízo, sendo hábeis à condenação.

Afora isso, vale dizer, também, que nenhum elemento foi trazido à baila que de fato pudesse desmerecer os depoimentos coerentes prestados em juízo, a respeito da realidade retratada, ou que pudesse afastar o decreto condenatório. O quadro probatório é suficiente para embasar essa decisão condenatória.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP – rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 – Comarca de Ribeirão Preto).

Superada a fase instrutória, passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis em razão dos maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 2 (dois meses) de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, constato que o réu é reincidente (p. 52/57) assim reconheço a agravante na fração de 1/6.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Considerando o montante da pena, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, pois o réu ostenta reincidência na prática de crimes dolosos e maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como para a aplicação de sursis.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR VINICIUS DOUGLAS DE SOUZA, qualificado nos autos, por incurso no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias DE DETENÇÃO, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (DOZE) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais.

Verifico que encerrada a instrução processual e fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, deixaram de subsistir os elementos que ensejaram a prisão cautelar. Dessa forma, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se Alvará de Soltura circunstanciado.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item “2”, página 114).

Considerando que a arma de fogo e munições apreendidas já foram periciadas (p. 102/106), autorizo a remessa das armas de fogo ao Comando do Exército para que promova a sua destinação adequada, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2003. Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal). Expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA